

1500969-95.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

VISTOS.

Como se pode perceber, em Habeas Corpus substitutivo de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para "confirmada a liminar anteriormente deferida, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté - 2ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, . - Centro

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 3631-3040 - E-mail: taubate2cr@tjsp.jus.br

1500969-95.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500969-95.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

VISTOS.

Como se pode perceber, em Habeas Corpus substitutivo de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para "confirmada a liminar anteriormente deferida, desclassificar a conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 1500969-95.2021.8.26.0618), devendo o Juízo da execução penal competente promover a adequação na respectiva dosimetria" (fls. 291/298), já transitado em julgado. Destaca-se que se trata de réu reincidente, com maus antecedentes, e que sua reprimenda não superaria 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade. Porém, noto que ficou preso por este feito de 07 de julho de 2021 (data do flagrante) até 21 de fevereiro de 2022 (fls. 280/282), portanto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, do réu MARIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, ante ao integral cumprimento da reprimenda, porquanto a prisão que suportou foi mais severa do que a pena que aqui deveria cumprir. P.R.I.C.

Ciência às partes.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e certifique a existência de bens, abrindo-se vista às partes para manifestação.

Anote-se o teor o v. Acórdão de fls. 291/298 e o cumprimento da pena do réu no histórico de partes.

Com relação ao telefone celular que remanesce apreendido e a quantia que está depositada às fls. 69 e 74, intime-se o réu para que indique conta bancária e CPF, para fins de transferência em seu favor, bem com se diga se possui interesse na restituição do telefone.

Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com observações e anotações de praxe, inclusive movimentações no sistema SAJ, conforme as NSCGJ.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Taubaté, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA